Agevolazione prima casa in successione: requisiti e decadenza

Aggiornato il 17 ottobre 2026 · Redazione EreditareCasa · Verificato sulle fonti normative il 17 ottobre 2026

Se almeno uno degli eredi ha i requisiti "prima casa", le imposte ipotecaria e catastale sulla casa ereditata scendono da 2% e 1% del valore a 200 € ciascuna, e il vantaggio vale per tutti gli eredi. La chiede l'erede che ha i requisiti, con una dichiarazione sostitutiva allegata alla dichiarazione di successione. Attenzione al vincolo: se la casa viene **venduta o donata prima di cinque anni**, l'agevolazione si perde, salvo che chi l'ha chiesta **ricompri entro un anno** un'altra casa da adibire ad abitazione principale.

Cosa prevede la legge

La regola è nell'art. 69, comma 3, della legge 342/2000: le imposte ipotecaria e catastale si applicano in **misura fissa** ai trasferimenti di case di abitazione non di lusso derivanti da successioni o donazioni, quando **in capo al beneficiario, o ad almeno uno dei beneficiari**, ci sono i requisiti previsti per l'acquisto della prima casa. Quei requisiti sono nella "nota II-bis" della tariffa dell'imposta di registro (D.P.R. 131/1986), la stessa che si usa quando si compra casa dal notaio.

La misura fissa è di **200 €** per l'imposta ipotecaria e **200 €** per quella catastale. Restano dovuti bollo e tassa ipotecaria. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che le dichiarazioni sui requisiti si rendono nella dichiarazione di successione e che, in caso di decadenza o di dichiarazione mendace, si applicano le sanzioni previste per la prima casa comprata.

I requisiti

Secondo le istruzioni ufficiali della dichiarazione di successione, la casa non deve essere di categoria **A/1, A/8 o A/9** e deve trovarsi in uno di questi Comuni (requisiti alternativi):

Requisito sul Comune	In pratica
Comune in cui l’erede ha la **residenza**	Vivi già in quel Comune
Comune in cui stabilirà la residenza **entro 18 mesi** dal decesso	Ti impegni a trasferirti
Comune in cui l’erede svolge la propria **attività**	Lavori lì, anche se risiedi altrove
Per chi si è trasferito all’estero per lavoro	Comune di nascita o di precedente residenza o attività, con almeno 5 anni di residenza o lavoro in Italia
Per i cittadini emigrati e alcune forze armate e di polizia	Regole specifiche: “prima casa” sul territorio italiano

Inoltre l’erede che chiede l’agevolazione:

1. **non** deve essere titolare, da solo o in comunione con il coniuge, di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di **un’altra casa nello stesso Comune**;
2. **non** deve essere titolare, neppure per quote e in tutta Italia, di un’altra casa **acquistata con le agevolazioni prima casa** da lui o dal coniuge. Se ce l’ha, può comunque chiedere l’agevolazione impegnandosi a **venderla entro due anni** dal decesso: il termine è stato portato da uno a due anni dalla legge di bilancio 2025 (legge 207/2024).

L’agevolazione si applica a **una casa**, quella indicata come prima casa, con le eventuali **pertinenze**: al massimo una per ciascuna categoria C/2 (cantina, soffitta), C/6 (box, posto auto) e C/7 (tettoia).

Chi la chiede e come

La chiede l’erede (o il legatario) che ha i requisiti. Lo fa con una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** in cui attesta di avere i requisiti:

- se è lui stesso a presentare la dichiarazione di successione, la rende nel **quadro EH**;
- se la presenta un altro erede, la sua dichiarazione va **allegata** nel quadro EG.

Le istruzioni precisano che l’allegazione è richiesta **a pena di decadenza**: senza la dichiarazione dei requisiti, l’agevolazione non si applica. Nel quadro degli immobili si indica il codice dell’agevolazione sul bene scelto.

L’estensione agli altri eredi

È il punto più vantaggioso. La legge dice “in capo ad almeno uno di essi”: se **un solo** erede ha i requisiti, le imposte fisse valgono per l’intero immobile, quindi anche per le quote degli altri eredi che non li hanno.

Esempio tipico: tre fratelli ereditano la casa dei genitori; due hanno già una casa propria nello stesso Comune, il terzo vive in affitto in quel Comune. Basta che il terzo chieda l’agevolazione: si pagano

200 € + 200 € per tutta la casa.

Casi frequenti

Il coniuge superstite. Spesso è proprio il coniuge ad avere i requisiti: vive nella casa, ha lì la residenza e non possiede altre case nello stesso Comune. L'agevolazione vale anche per il **diritto di abitazione** che gli spetta per legge, perché la norma comprende anche la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alla casa. Attenzione al requisito delle case "già agevolate": se la casa familiare era stata comprata dai coniugi con le agevolazioni, la quota del coniuge superstite è una casa acquistata con i benefici. In questi casi fatti guidare dal professionista nella compilazione della dichiarazione sostitutiva.

L'erede che vive in un altro Comune. Può chiedere l'agevolazione se si impegna a portare la **residenza** nel Comune della casa entro 18 mesi dal decesso, oppure se **lavora** in quel Comune. Se il trasferimento non avviene, decade.

Più case nell'eredità. L'agevolazione si applica a una sola casa (con le pertinenze ammesse). Per le altre si pagano le imposte proporzionali. Conviene indicarla sulla casa con il valore catastale più alto, se i requisiti lo consentono.

Nuda proprietà e usufrutto. L'agevolazione si applica anche quando in successione si trasferiscono diritti diversi dalla piena proprietà sulla casa, per esempio la nuda proprietà o l'usufrutto lasciati per testamento, se il beneficiario ha i requisiti.

Il legatario. Chi riceve la casa con un **legato** (un lascito di un bene specifico nel testamento) può chiedere l'agevolazione alle stesse condizioni dell'erede.

Esempio pratico

Elena e Paolo ereditano dal padre, morto nel 2026, un appartamento a Verona con rendita **1.000 €**. Elena vive a Verona in affitto e non ha mai comprato casa con le agevolazioni. Paolo vive a Padova in una casa sua.

	Senza agevolazione	**Con agevolazione chiesta da Elena**
Valore catastale	1.000 × 1,05 × 120 = 126.000 €	non rilevante per le imposte fisse
Imposta ipotecaria	2% = 2.520 €	200 €
Imposta catastale	1% = 1.260 €	200 €
Totale ipotecaria + catastale	**3.780 €**	**400 €**
Risparmio	—	**3.380 €**

Tre anni dopo i fratelli vogliono vendere. Se lo fanno **prima che siano passati cinque anni** e Elena non compra entro un anno un'altra casa da adibire a sua abitazione principale, si **decade** dall'agevolazione. In base alla nota II-bis, comma 4, sono dovute le imposte in misura ordinaria (3.780

€, meno i 400 € già pagati: 3.380 €), più una **sovrattassa del 30%** delle stesse imposte (circa 1.134 €) e gli interessi di mora. In tutto oltre **4.500 €**.

Se invece aspettano la scadenza dei cinque anni, o se Elena usa il ricavato per comprare entro un anno la sua prima casa, non perdono nulla.

Vendita entro cinque anni e riacquisto

Cosa fai	Conseguenza
Vendi o doni la casa dopo cinque anni	Nessuna conseguenza
Vendi o doni prima di cinque anni e non ricompri	Decadenza: imposte ordinarie, sovrattassa del 30%, interessi
Vendi prima di cinque anni e chi ha chiesto l'agevolazione compra **entro un anno** un'altra casa come abitazione principale	Nessuna decadenza
Dichiarazione mendace sui requisiti	Decadenza con le stesse sanzioni
Non trasferisci la residenza entro 18 mesi, se ti eri impegnato	Decadenza

I **cinque anni** si contano, secondo le istruzioni del modello di successione, dall'**apertura della successione**, cioè di norma dalla data del decesso. Nel quesito esaminato dall'Agenzia con la risposta 551/2021 il quinquennio viene invece collegato alla registrazione della successione: se sei vicino alla scadenza, fatti confermare la data dal notaio prima del rogito.

Sul termine di **riacquisto**, il testo della nota II-bis, comma 4, in vigore nel 2026 parla di **un anno** dalla vendita. La legge 207/2024 ha portato a **due anni** un termine diverso: quello per **vendere la casa già posseduta** quando ne compri una nuova con le agevolazioni (comma 4-bis). Le istruzioni del modello di successione citano entrambi i termini in modo compatto, ed è facile confonderli. Per rispettare il termine di riacquisto conta, in genere, la data del **rogito** definitivo: un semplice preliminare potrebbe non bastare. Prima di firmare, chiedi al notaio quale termine si applica al tuo caso.

La risposta 551/2021: casa ereditata e nuovo acquisto

Un caso frequente: hai ottenuto la prima casa in successione su una casa nel tuo Comune e ora vuoi **comprarne un'altra**, sempre lì, con le agevolazioni. Con la **risposta 551 del 25 agosto 2021** l'Agenzia ha chiarito che si può, applicando il comma 4-bis della nota II-bis anche alla casa ricevuta in successione con l'agevolazione: compri con l'agevolazione e **vendi la casa ereditata entro il termine** previsto (allora un anno, oggi **due anni** dalla data del nuovo acquisto).

Nella stessa risposta l'Agenzia ricorda che, secondo la **circolare 44/2001** e la **circolare 18/E/2013**, aver usato l'agevolazione per un acquisto gratuito, come una successione, **non impedisce** di usarla di nuovo per un acquisto a titolo oneroso, perché i presupposti sono diversi.

Attenzione però: vendere la casa ereditata prima dei cinque anni resta una possibile causa di decadenza dell'agevolazione di successione. Se la nuova casa è comprata come abitazione

principale, valuta con il notaio come si coordinano i due termini.

Il credito d'imposta per il riacquisto

Il **credito d'imposta** (art. 7 della legge 448/1998) spetta a chi vende una casa comprata con le agevolazioni prima casa e, **entro un anno**, ne acquista un'altra con i requisiti. È pari all'imposta di **registro o IVA pagata** sul primo acquisto agevolato, fino all'imposta dovuta sul nuovo.

Due conseguenze per gli eredi:

- se vendi la casa **ereditata** con l'agevolazione, di norma **non nasce un credito**, perché in successione non hai pagato imposta di registro né IVA, ma solo le imposte fisse;
- se hai già un credito d'imposta, la legge consente di usarlo **per intero** anche per pagare le imposte ipotecaria, catastale e di successione dovute sulle dichiarazioni presentate dopo la sua nascita (comma 2).

Il credito va usato secondo le regole dell'anno: chiedi al notaio di indicarlo nell'atto di riacquisto.

Se hai dimenticato di chiederla o la successione è tardiva

Con la **risoluzione 66/E del 2024** l'Agenzia ha chiarito che:

- se non l'hai chiesta nella dichiarazione, puoi farlo con una **dichiarazione integrativa o sostitutiva**, finché l'ufficio non notifica l'avviso di rettifica e liquidazione;
- se la dichiarazione di successione è stata **omessa**, l'agevolazione si può chiedere con la dichiarazione tardiva entro **cinque anni** dal termine ordinario;
- i requisiti devono esistere **alla data del decesso**: se ti eri impegnato a trasferire la residenza e sono già passati i 18 mesi senza farlo, l'agevolazione non spetta.

Vedi anche la guida sulla successione tardiva.

> **Attenzione.** Prima di chiedere l'agevolazione, chiediti se **venderete entro cinque anni**. Se la vendita è probabile e nessuno di voi comprerà una nuova abitazione principale entro un anno, il risparmio iniziale può trasformarsi in imposte piene più il 30%. Non è un motivo per rinunciare all'agevolazione, ma per decidere con calma i tempi della vendita. Un'altra trappola: dichiarare requisiti che non si hanno, per esempio una residenza "di comodo". È una dichiarazione mendace, con le stesse conseguenze.

Errori frequenti

- **Pensare che serva andare a vivere nella casa ereditata.** Il requisito riguarda il **Comune**, non la casa: basta avere o stabilire la residenza nel Comune in cui si trova, o lavorarci.
- **Chiederla per due case.** L'agevolazione si applica a una sola abitazione con le sue pertinenze: sulle altre case si pagano le imposte ordinarie.

- **Includere troppe pertinenze.** Sono ammesse al massimo una cantina o soffitta (C/2), un box o posto auto (C/6) e una tettoia (C/7).
- **Dimenticare la dichiarazione sostitutiva** dell'erede che ha i requisiti, quando la successione la presenta un altro: senza allegato l'agevolazione non si applica.
- **Non annotare le scadenze.** I 18 mesi per la residenza, i due anni per vendere una casa già agevolata e i cinque anni per la vendita sono termini che nessuno ti ricorderà.
- **Confondere le imposte.** L'agevolazione non riguarda l'IMU: se la casa non diventa l'abitazione principale di chi la possiede, l'IMU resta dovuta.

Checklist

- ☐ verifica la **categoria catastale** (non A/1, A/8, A/9);
- ☐ controlla, per ciascun erede, **residenza**, altre case nello stesso Comune e case già acquistate con le agevolazioni;
- ☐ scegli **chi** la chiede e prepara la dichiarazione sostitutiva;
- ☐ se ti impegni a trasferire la residenza, segna la scadenza dei **18 mesi**;
- ☐ se hai già una casa agevolata, segna la scadenza dei **due anni** per venderla;
- ☐ annota la data dei **cinque anni** prima di qualsiasi vendita.

Domande frequenti

Se uso la prima casa in successione, perdo la possibilità di comprare un'altra casa con le agevolazioni?

L'agevolazione riduce anche l'imposta di successione?

Posso chiedere l'agevolazione se ho dimenticato di farlo nella dichiarazione?

Vale anche per la casa al mare?

Fonti

- Legge 342/2000, art. 69, commi 3 e 4: prima casa nelle successioni e donazioni (Normattiva)
- D.P.R. 131/1986, Tariffa parte prima, art. 1, nota II-bis (Normattiva)
- Legge 207/2024, art. 1, comma 116: termine di due anni per vendere la casa già posseduta (Normattiva)
- Legge 448/1998, art. 7: credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (Normattiva)
- Agenzia delle Entrate, risposta n. 551 del 25 agosto 2021
- Agenzia delle Entrate, istruzioni Dichiarazione di successione (Fascicolo 1): agevolazione prima casa
- FiscoOggi (Agenzia delle Entrate), risoluzione 66/E del 20 dicembre 2024: prima casa con dichiarazione tardiva o integrativa
- Agenzia delle Entrate, guida "Dichiarazione e imposta di successione" (giugno 2026)

Fa parte della guida Tasse sulla casa ereditata, tutte le imposte da pagare.

Le informazioni di questa pagina sono di carattere generale e aggiornate alla data indicata. Non sostituiscono il parere di un avvocato, notaio o commercialista sul tuo caso specifico. Hai trovato un errore? Scrivici dalla pagina Chi siamo.